

0040017-06.2015.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2216/2015 -

54º Distrito Policial - Cidade Tiradentes, 301/2015 - 54º Distrito Policial -

Cidade Tiradentes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO RODRIGUES DE FARIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO AUGUSTO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0040017-06.2015.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0040017-06.2015.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2216/2015 -

54º Distrito Policial - Cidade Tiradentes, 301/2015 - 54º Distrito Policial -

Cidade Tiradentes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO RODRIGUES DE FARIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO AUGUSTO ANDRADE CONCEIÇÃO

Vistos.

BRUNO RODRIGUES DE FARIAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 11 de maio de 2015, na Rua dos Têxteis, nº 3700, Favela Maravilha, Cidade Tiradentes, nesta cidade e comarca, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 12,4g de cocaína e 47,8g de maconha, substâncias entorpecentes ou que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 17 de junho de 2015.

O réu foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação.

Em 08 de setembro de 2015 sobreveio sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou o réu a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semi-aberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A r. sentença foi publicada na mesma data.

O Ministério Público e a defesa recorreram.

O v. Acórdão negou provimento ao recurso ministerial e deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo a sanção carcerária por restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade e por multa no valor de 10 (dez) dias-multa, e fixar o regime prisional aberto, quanto ao mais, mantida a r. decisão.

Transitando em julgado para o Ministério Público em 17 de julho de 2019 e para a defesa em 28 de junho de 2019.

Em que pese haver determinação de guia de recolhimento, os autos permaneceram em cartório sem andamento.

É o relatório.

Decido.

Imperioso o reconhecimento da prescrição de pretensão executória, causa de extinção da punibilidade.

Não existem causas interruptivas ou suspensivas da prescrição a incidir no presente caso.

Nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, prescreve em 04 (quatro) anos.

Porém, diante da menoridade do acusado na data do fato, o referido prazo é computado pela metade, nos termos do artigo 115, do Código Penal.

Desta feita, considerando o tempo decorrido entre o trânsito em julgado até a presente data, já se passaram mais de 02 (dois) anos.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de BRUNO RODRIGUES DE FARIAS, na forma dos artigos 109, inciso V, c.c. 107, inciso IV e 110, todos do Código Penal, bem como artigo 61 do Código de Processo Penal.

Oportunamente, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P. I.C.

São Paulo, 26 de maio de 2022.

FERNANDO AUGUSTO ANDRADE CONCEIÇÃO  
Juiz de Direito